

ORIGINAL

RECIBIDO A0024'26PM 2:20
TRAMITES Y RECORIS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

4^{ta} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1256

INFORME POSITIVO CONJUNTO

24 de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA, de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración del Proyecto del Senado 1256, recomiendan a este Alto Cuerpo su aprobación, con las enmiendas contenidas en el entirillado electrónico.

MPA

AS

ALCANCE DE LA MEDIDA

Para crear la "Ley del Sorteo Especial Anual de la Lotería para el Auxilio y Bienestar Animal"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como la "Ley para crear la "Lotería de Puerto Rico", a los fines de ordenar la celebración de un sorteo especial anual relacionado al tema del bienestar animal, disponiéndose que se celebrara el 4 de octubre de cada año, coincidiendo con la fecha mundial del día del animal; disponer la transferencia de los fondos generados a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario creada bajo la Ley 20 - 2015, para que sean distribuidos entre organizaciones del tercer sector que auxilian a los animales; establecer criterios de fiscalización y distribución; y para otros fines relacionados.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto del Senado 1256 tiene como propósito crear la "Ley del Sorteo Especial Anual de la Lotería para el Auxilio y Bienestar Animal" mediante la cual establece un sorteo especial anual de la Lotería de Puerto Rico, a celebrarse el 4 de octubre de cada año, con el fin de generar recursos económicos destinados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate, protección y bienestar animal. A esos fines, la medida enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como la "Ley para crear la Lotería de Puerto Rico", y dispone que los ingresos netos del referido sorteo sean transferidos a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para el Impacto Comunitario, la cual administrará y distribuirá dichos recursos conforme a los criterios establecidos en la medida.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

MPA La Exposición de Motivos sostiene que Puerto Rico enfrenta una situación persistente de abandono y maltrato de animales, lo que ha incrementado la carga que enfrentan las organizaciones sin fines de lucro, albergues y rescatistas que brindan estos servicios con recursos limitados. Ante ese escenario, la medida propone crear una fuente recurrente de financiamiento para fortalecer los programas de rescate, esterilización, atención veterinaria y educación sobre el bienestar animal. Para alcanzar ese objetivo, el proyecto ordena la celebración de un Sorteo Especial por el Bienestar Animal cada 4 de octubre, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales. Los ingresos netos generados, luego de deducidos los premios y gastos operacionales, serán transferidos a la Comisión de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario dentro de un término no mayor de sesenta (60) días.

SW Asimismo, la medida dispone que la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario será responsable de administrar, evaluar y fiscalizar las propuestas sometidas por organizaciones sin fines de lucro certificadas cuya misión principal sea la protección y el bienestar animal. Los recursos podrán utilizarse para programas de esterilización, rescate, rehabilitación, mejoras a albergues, servicios veterinarios de bajo costo y actividades educativas relacionadas con el bienestar animal.

De igual forma, el proyecto incorpora mecanismos de transparencia y rendición de cuentas al requerir informes sobre la utilización de los fondos y los resultados

alcanzados, incluyendo información relacionada con los servicios prestados, las organizaciones beneficiadas y el impacto obtenido mediante las subvenciones otorgadas. Finalmente, la medida establece que la implantación del programa será fiscalmente neutral, al disponer que los recursos provendrán exclusivamente del sorteo especial y que su transferencia no afectará las partidas previamente asignadas ni los compromisos del Fondo General.

Como parte del proceso de evaluación del P. del S. 1256, las comisiones solicitaron, mediante comunicación del 21 de mayo de 2026, memoriales explicativos a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), al Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), la Comisión de Juegos de Puerto Rico. Asimismo, se le solicitó a la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) informe sobre el efecto fiscal de la medida.

MPA
EE
Al momento de la redacción de este informe, únicamente se habían recibido el memorial explicativo de la Comisión de Juegos de Puerto Rico y el informe sobre el efecto fiscal emitido por la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL). En consecuencia, las Comisiones toman en consideración la información, el análisis y las recomendaciones contenidas en ambos documentos.

COMISIÓN DE JUEGOS

La Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico reconoció que el P. del S. 1256 persigue un fin público legítimo al establecer un sorteo especial anual de la Lotería de Puerto Rico para generar recursos destinados a organizaciones sin fines de lucro dedicadas al rescate, protección, rehabilitación, esterilización, albergue y bienestar de los animales. La Comisión entiende que la medida contribuirá a crear una fuente recurrente de financiamiento para estas entidades y reconoce la importancia de apoyar sus labores en beneficio del interés público y comunitario. No obstante, señaló que la administración y operación de la Lotería de Puerto Rico corresponde al Departamento de Hacienda, por lo que expresó deferencia al análisis técnico y operacional que esa agencia realice sobre la implantación del sorteo.

OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (OPAL)

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), mediante Informe de Efecto Fiscal 2026-598, concluyó que el Proyecto del Senado 1256 no conlleva un efecto fiscal agregado ni representa un aumento neto en los recaudos del Gobierno. No obstante, determinó que la creación del Sorteo Especial por el Bienestar Animal produciría un efecto de sustitución entre las distintas modalidades de juegos de azar, por

lo que estimó que alrededor de \$1.8 millones podrían redistribuirse anualmente al Fondo Legislativo para Impacto Comunitario para apoyar programas dirigidos al bienestar animal. Asimismo, señaló que la medida procura mantener la neutralidad fiscal, ya que los recaudos provendrían de la redistribución de ingresos existentes y no de nuevas asignaciones presupuestarias.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", la Comisión de Hacienda, Presupuesto y PROMESA y la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos certifican que el P. del S. 1256 no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

CONCLUSIÓN

Las Comisiones entienden que el Proyecto del Senado 1256 adelanta un fin público al establecer un mecanismo de financiamiento para iniciativas de bienestar animal mediante un sorteo especial de la Lotería Tradicional. Asimismo, la evaluación de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), concluye que la medida no tiene un impacto fiscal agregado, sino que redistribuye ingresos entre las modalidades de juegos de azar existentes, sin requerir asignaciones adicionales del Fondo General.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Hacienda, Presupuesto PROMESA y la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto, previo estudio y consideración de la medida, recomiendan la aprobación del Proyecto del Senado 1256 con enmiendas contenidas en el entirillado electrónico.

Respetuosamente sometido,



Hon. Migdalia Padilla Alvelo
Presidenta
Comisión de Hacienda, Presupuesto
y PROMESA



Hon. Wanda "Wandy" Soto Tolentino
Presidenta
Comisión de Familia, Mujer, Personas
de la Tercera Edad y Población con
Diversidad Funcional e Impedimentos



(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1256

11 de mayo de 2026

Presentado por la señora Álvarez Conde

Referido a las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y PROMESA; y de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos

LEY

MPA
LON

Para crear la "Ley del Sorteo Especial Anual de la Lotería para el Auxilio y Bienestar Animal"; enmendar el Artículo 3 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada, conocida como la "Ley para crear la "Lotería de Puerto Rico", a los fines de ordenar la celebración de un sorteo especial anual relacionado al tema del bienestar animal, disponiéndose que se celebrara el 4 de octubre de cada año, coincidiendo con la fecha mundial del día del animal; disponer la transferencia de los fondos generados a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario creada bajo la Ley 20 - 2015, para que sean distribuidos entre organizaciones del tercer sector que auxilian a los animales; establecer criterios de fiscalización y distribución; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La situación de abandono y maltrato de animales en Puerto Rico ha alcanzado niveles de crisis humanitaria y de salud pública. Se estima que cientos de miles de animales deambulan por nuestras calles sin protección, alimento o cuidado veterinario básico. Ante esta realidad, las organizaciones sin fines de lucro, albergues y rescatistas independientes se han convertido en la principal línea de defensa, una responsabilidad que muchas veces supera sus recursos económicos.

Aunque la Ley 154 - 2008, según enmendada, mejor conocida como la "Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales" establece un marco legal para la protección animal, la falta de fondos recurrentes limita la capacidad del Estado y de las organizaciones para implementar programas masivos de esterilización, rescate y educación.

La Lotería de Puerto Rico ha demostrado ser una herramienta eficaz para la recaudación de fondos destinados a causas sociales, como el deporte y la educación. Por tanto, esta Asamblea Legislativa considera meritorio y urgente establecer por ley un sorteo especial anual. Lo recaudado en este sorteo no será un gasto, sino una inversión en la compasión, la salud pública y el bienestar de aquellos que no tienen voz, asegurando que los albergues cuenten con un alivio económico garantizado por el Estado cada año.

MPA
✓
A pesar de la loable labor que realizan las organizaciones de bienestar animal, la falta de una fuente de ingresos recurrente y un mecanismo de distribución transparente ha limitado su impacto. Reconociendo esta necesidad, esta Asamblea Legislativa identifica en la Ley 20 - 2015, según enmendada, conocida como la Ley de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, el vehículo procesal y administrativo ideal para la canalización de estos recursos.

La referida Ley 20 - 2015, según enmendada, estableció un sistema riguroso de evaluación de propuestas, monitoreo programático y fiscalización financiera que garantiza que los fondos públicos lleguen directamente a las entidades que demuestren resultados tangibles en nuestras comunidades. Al integrar los recaudos del Sorteo Especial para el bienestar animal dentro de la estructura operativa de la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, se asegura que la asignación de fondos no solo sea justa, sino que esté sujeta a los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas.

De esta forma, esta Ley no solo crea una nueva fuente de financiamiento mediante la Lotería de Puerto Rico, sino que profesionaliza la distribución de dichos recursos, delegando en una entidad con experiencia probada la responsabilidad de asegurar que cada dólar recaudado se transforme en esterilizaciones, rescates y servicios veterinarios directos. Con este andamiaje, Puerto Rico da un paso de vanguardia al unir la tradición de nuestra Lotería, con la eficiencia administrativa de la Ley 20 - 2015 para atender de una vez por todas, la crisis de bienestar animal en Puerto Rico.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1. - Título.

2 Esta ley se conocerá como la "Ley del Sorteo Especial Anual de la Lotería para
3 el Auxilio y Bienestar Animal".

4 Sección 2. - Definiciones.

5 Para fines de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se
6 expresa a continuación:

- MPA
BW
- 7 1) Administración de Loterías: Se refiere a la Administración de la Lotería de
8 Puerto Rico, adscrita al Departamento de Hacienda de Puerto Rico, según
9 organizada por la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada.
- 10 2) Bienestar animal: Significa el estado en que el animal tiene satisfechas sus
11 necesidades físicas, sanitarias y de comportamiento frente a los cambios en su
12 entorno, de conformidad con los estándares establecidas en la Ley 154 - 2008,
13 según enmendada, conocida como "Ley para el Bienestar y la Protección de
14 los Animales".

- 1 3) Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
2 Comunitario: Significa la Comisión creada por virtud de la Ley 113 de 11 de
3 agosto de 1996, según enmendada, compuesta por miembros de la Cámara de
4 Representantes y el Senado de Puerto Rico, responsable de la administración
5 y fiscalización de los fondos destinados a organizaciones sin fines de lucro.
- 6 4) Director de la Lotería: Significa el director de la Lotería de Puerto Rico,
7 nombrado por el Secretario de Hacienda.
- 8 5) Entidades de rescate y protección animal: Se refiere a aquellas organizaciones
9 sin fines de lucro debidamente incorporadas y certificadas cuya misión
10 principal sea el rescate, rehabilitación, albergue y protección de animales en
11 situación de abandono o maltrato.
- 12 6) Fondos: Significa los recursos económicos y el capital derivado del ingreso
13 neto del sorteo especial, una vez deducidos los premios y los gastos
14 operacionales correspondientes.
- 15 7) Fondos Legislativos para Impacto Comunitario: se refiere al fondo creado por
16 la Ley 20 - 2015, según enmendada, bajo la custodia y administración de la
17 Comisión Conjunta, destinado a subvencionar programas de impacto social.
- 18 8) Hacienda: Significa el Departamento de Hacienda de Puerto Rico.
- 19 9) Organización de Bienestar Animal: Toda corporación o entidad sin fines de
20 lucro, organizadas bajo las leyes de Puerto Rico, cuyo fin institucional y
21 operacional sea el bienestar y la protección animal.

1 10) Organizaciones Sin Fines de Lucro: Significa aquellas entidades debidamente
2 incorporadas en el Departamento de Estado de Puerto Rico.

3 11) Secretario de Hacienda: Significa el secretario del Departamento de Hacienda
4 de Puerto Rico.

5 12) Sorteo Especial por el Bienestar Animal: Se refiere al sorteo anual adicional de
6 la Lotería de Puerto Rico creado mediante esta Ley, a celebrarse el 4 de
7 octubre de cada año, con el propósito de allegar fondos para el auxilio y
8 bienestar animal.

9 13) Subvenciones: Significa la asignación total otorgada por la Ley 20 - 2015,
10 según enmendada mejor conocida como la Ley de Fondos Legislativos para
11 Impacto Comunitario a una Organización Sin Fines de Lucro para la
12 realización de un proyecto o programa de impacto social, económico o
13 comunitario cónsono con los objetivos de la mencionada ley.

14 Sección 3.- Se enmienda el Artículo 3 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de
15 1947, según enmendada, mejor conocida como la Ley para crear la "Lotería de Puerto
16 Rico" para que lea como sigue:

17 "Artículo 3. — Reglamentación de billetes y sorteos.

18 El número de billetes de cada sorteo, el valor de cada billete, los premios de cada
19 sorteo y el número de sorteos que habrán de verificarse dentro de un mismo mes,
20 serán determinados, y las fechas en que habrán de celebrarse dichos sorteos serán
21 fijadas por el Secretario de Hacienda; Disponiéndose, que anualmente se ofrecerán
22 uno o más sorteos extraordinarios, y que éstos se celebrarán en aquellas fechas

1 que, a propuesta del Director de la Lotería, apruebe el Secretario de Hacienda.
 2 *Además, el Secretario de Hacienda ordenará la celebración de un (1) sorteo especial anual*
 3 *adicional de billetes, denominado "Sorteo Especial por el Bienestar Animal", cuya fecha de*
 4 *celebración será el 4 de octubre de cada año. Los billetes correspondientes a este sorteo*
 5 *especial deberán integrar diseños alusivos a la protección y trato humanitario hacia los*
 6 *animales. La cantidad que debe distribuirse en premios no será menor del sesenta*
 7 *por ciento (60%) del valor total que deba pagar el público por los billetes*
 8 *correspondientes a cada sorteo. Los billetes de la Lotería deberán llevar*
 9 *estampados el precio a que han de ser vendidos al público. Al dorso de cada*
 10 *fracción de billete se hará constar una descripción breve de los particulares de*
 11 *cada sorteo, el número de billetes y el número de premios correspondientes al*
 12 *sorteo y cualquier otra información o limitación dispuesta por que el Director de*
 13 *la Lotería y el Secretario de Hacienda estimaren conveniente."*

MDA

14 Sección 4.- Promoción del Sorteo.

15 La administración de Loterías, en colaboración con organizaciones de
 16 bienestar animal, diseñará una campaña de mercadeo anual para el Sorteo
 17 Especial por el Bienestar Animal. Se autoriza el uso de imágenes de animales
 18 rescatados y testimonios de impacto comunitario en el arte de los billetes y
 19 materiales promocionales. Se autoriza ~~utilizar una porción de la venta bruta del~~
 20 ~~sorteo para cubrir exclusivamente los gastos de impresión y mercadeo de este, de~~
 21 ~~modo que la implementación de esta Ley no requiera de asignaciones adicionales~~
 22 ~~del Presupuesto General de Gastos del Gobierno de Puerto Rico. una porción de los~~

1 recaudos brutos del Sorteo para sufragar exclusivamente los gastos de impresión, mercadeo
2 y demás gastos operacionales directamente relacionados con su celebración, de modo que la
3 implementación de esta Ley no requiera asignaciones adicionales del Presupuesto General
4 de Gastos del Gobierno de Puerto Rico.

5 Sección 5.- Creación del Fondo Especial para el Auxilio y Bienestar de
6 Animales

7 Se ordena al Secretario de Hacienda y al Director de la Lotería de Puerto Rico,
8 ~~transferir la totalidad de los ingresos netos derivados de la celebración del Sorteo~~
9 ~~Especial por el Bienestar Animal al fondo de Fondos Legislativos para Impacto~~
10 ~~Comunitario, creado en virtud de la Ley 20-2015, según enmendada, en un~~
11 ~~término no mayor de sesenta (60) días luego de celebrado el sorteo. utilizar los~~
12 recaudos brutos derivados de la celebración del Sorteo Especial por el Bienestar Animal
13 directamente relacionados con su celebración. Una vez deducidos dichos conceptos, la
14 totalidad del remanente será transferida al Fondo de Fondos Legislativos para el Impacto
15 Comunitario, creado en virtud de la Ley 20-2015, según enmendada, en un término no
16 mayor de sesenta (60) días después de celebrado el sorteo.

17 Estos fondos serán contabilizados de forma separada y estarán destinados
18 exclusivamente para los propósitos de bienestar animal establecidos en esta Ley y
19 no estarán sujetos a recortes por concepto de deudas previas de las organizaciones
20 receptoras con el erario.

21 Sección 6.- Celebración del Sorteo Especial.

1 El Sorteo Especial para el Auxilio y Bienestar Animal se llevará a cabo el 4 de
2 octubre de cada año, coincidiendo con el Día Mundial de los Animales. El diseño,
3 mercadeo y precio del boleto serán determinados por la Administración de
4 Loterías, asegurando que se destaquen mensajes alusivos al bienestar animal.

5 Sección 7.- Administración y Distribución de Fondos.

6 La Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto
7 Comunitario será la entidad responsable de la administración, evaluación de
8 propuestas, otorgación de subvenciones y fiscalización de los fondos recaudados
9 bajo esta Ley; bajo los mismos parámetros estatuidos en la Ley 20 - 2015, según
10 enmendada, mejor conocida como "Ley de Fondos Legislativos para Impacto
11 Comunitario".

MPA
B 12 El ingreso neto de las ventas de este sorteo, luego de deducidos los premios y
13 gastos operacionales, se distribuirán de la siguiente manera:

- 14 1) Solo podrán solicitar subvenciones aquellas Organizaciones Sin Fines de
15 Lucro debidamente certificadas y en cumplimiento con los requisitos de la
16 Ley 20 - 2015 y su reglamento, cuyo fin institucional sea la protección, rescate
17 y bienestar animal.
- 18 2) Las subvenciones otorgadas se utilizarán para programas de esterilización,
19 servicios veterinarios de bajo costo, mejoras a albergues y campañas de
20 educación sobre bienestar animal.

1 3) Toda organización receptora deberá suscribir un Acuerdo de Subvención con
2 la Comisión, sujetándose a los procesos de monitoreo programático y
3 fiscalización financiera establecidos reglamentariamente.

4 Sección 8.- Informes y Transparencia.

5 La Comisión incorporará en el informe anual requerido por el inciso (8) del
6 Artículo 5 de la Ley 20 - 2015, según enmendada, una sección detallada y específica
7 relativa a la ejecución de esta Ley que incluya: el monto total de los ingresos netos
8 transferidos por el Departamento de Hacienda producto del Sorteo Especial para el
9 Bienestar Animal, un desglose de las organizaciones receptoras de estos fondos, los
10 servicios comunitarios prestados por dichas entidades en beneficio del bienestar
11 animal y los datos sobre el impacto logrado, incluyendo, pero sin limitarse a, la
12 cantidad de animales esterilizados, rescatados o atendidos mediante las
13 subvenciones otorgadas bajo el amparo de esta legislación.

14 Sección 9.- Reglamentación.

15 Se autoriza a la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para
16 Impacto Comunitario a atemperar sus reglamentos, guías de evaluación y
17 formularios de propuestas para incorporar el área programática de bienestar animal,
18 asegurando que los criterios de evaluación sean cónsonos con las necesidades
19 particulares de las entidades de rescate y protección animal.

20 Sección 10.- Neutralidad Fiscal.

21 Los fondos derivados del Sorteo Especial por el Bienestar Animal serán
22 contabilizados de forma independientes por el Departamento de Hacienda. La

- 1 transferencia de estos fondos a la Comisión no afectará las partidas presupuestarias
- 2 previamente asignadas ni los compromisos de depósito en el Fondo General,
- 3 asegurando que la presente Ley sea fiscalmente neutral.

4 Sección 11.- Cláusula de Supremacía.

- 5 Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición
- 6 legal, reglamentaria o norma que este en conflicto con estas.

7 Sección 12.- Vigencia.

- 8 Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.